

BEOS-2578/25

Warszawa, 17 grudnia 2025 r.

Do druku nr 2063

WYDZIAŁ OBSŁUGI PREZYDIUM SEJMU

L. dz. SPS-III.020.369.16.2025

Data wpływu 17. XII. 25r.

Pan

Włodzimierz Czarzasty

Marszałek Sejmu

Rzeczypospolitej Polskiej

Opinia w sprawie oceny skutków regulacji senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym (druk sejmowy nr 2063)

Na podstawie art. 34 ust. 9b uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 1992 r. – Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (Monitor Polski z 2022 r. poz. 990, ze zm.) sporządza się następującą opinię:

I. Problem, który zamierza rozwiązać Wnioskodawca

W dołączonej do projektu ustawy Ocenie Skutków Regulacji (OSR) wskazano, że przygotowania inwestycji dotyczących linii kolejowych to wieloetapowy i złożony proces, obejmujący m.in. przeprowadzenie szeregu analiz strategicznych, badań terenowych (np. geotechnicznych i środowiskowych), opracowanie dokumentacji projektowej i technicznej oraz uzyskanie wymaganych decyzji administracyjnych.

Szczególne zasady i warunki przygotowania inwestycji dotyczących linii kolejowych, w tym warunki lokalizacji i nabywania nieruchomości na ten cel oraz organy właściwe w tych sprawach, określają przepisy ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym¹ (dalej: u.t.k.). W myśl przywołanej ustawy inwestor może złożyć wniosek o uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej w trybie rozdziału 2b ustawy o transporcie kolejowym albo o uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w trybie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym². Zdarza się, że pomimo przeprowadzenia szczegółowych prac projektowych i przygotowawczych, poprzedzających rozpoczęcie inwestycji w obszarze linii kolejowych, na etapie jej realizacji występują okoliczności, niemożliwe do przewidzenia na etapie planowania i przygotowania, które utrudniają lub uniemożliwiają kontynuowanie inwestycji oraz wywierają istotny, negatywny wpływ na strukturę funkcjonalno-przestrzenną terenu

¹ Dz. U. z 2025 r. poz. 1234.

² Dz. U. z 2024 r. poz. 1130, ze zm.

inwestycji lub jego bezpośredniego otoczenia, na społeczność lokalną zamieszkującą obszar objęty inwestycją lub jego sąsiedztwo, a także na bezpieczeństwo prowadzenia robót budowlanych oraz dalszego użytkowania infrastruktury kolejowej. Są to zjawiska czy zdarzenia natury technicznej, środowiskowej lub społecznej, których wystąpienie w sposób istotny zmienia uwarunkowania realizacji inwestycji dotyczącej linii kolejowej, a które nie zostały uwzględnione w dokumentacji projektowej. Przykładem inwestycji, w trakcie realizacji której wystąpiły okoliczności niemożliwe do przewidzenia na etapie jej planowania i przygotowania, jest budowa tunelu średnicowego w Łodzi. Ustawa o transporcie kolejowym nie przewiduje mechanizmów prawnych ułatwiających kontynuowanie inwestycji dotyczących linii kolejowych w sytuacji, w której inwestycja taka napotyka na trudności w jej kontynuowaniu, których nie można było przewidzieć w dniu wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej, w tym możliwości zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej w sposób inny niż w trybie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego³ (dalej: k.p.a.) w związku z art. 9q ust. 7 ustawy o transporcie kolejowym⁴, a także rozwiązań mających na celu skuteczną ochronę dóbr i interesów mieszkańców dotkniętych skutkami wystąpienia omawianych okoliczności.

II. Rozwiązanie rekomendowane przez Wnioskodawcę

Rekomendowanym rozwiązaniem jest nowelizacja ustawy o transporcie kolejowym poprzez dodanie przepisów, w myśl których możliwe będzie w szczególności:

- 1) zmiana decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej (dokonana przez wojewodę na wniosek podmiotu, który wnioskował o jej wydanie) – w sytuacji, gdy w trakcie realizacji inwestycji dotyczącej linii kolejowej wystąpią okoliczności⁵ niemożliwe do przewidzenia na etapie jej planowania i przygotowania, mające istotny i negatywny wpływ na:
 - a) strukturę funkcjonalno-przestrzenną terenu inwestycji lub jego bezpośredniego otoczenia,
 - b) społeczność lokalną zamieszkującą obszar objęty inwestycją lub jego sąsiedztwo lub
 - c) bezpieczeństwo prowadzenia robót budowlanych lub dalszego użytkowania infrastruktury kolejowej,
- 2) wypłata odszkodowania, w wysokości ustalonej przez wojewodę z uwzględnieniem wartości odtworzeniowej nieruchomości, jeżeli ww.

³ Dz. U. z 2024 r. poz. 572, ze zm. Zgodnie z przywołanym przepisem decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony.

⁴ Przywołany przepis stanowi, że do zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej stosuje się odpowiednio przepis art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego, z zastrzeżeniem że zgodę wyraża wyłącznie strona, która złożyła wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej.

⁵ Pod pojęciem tych okoliczności rozumie się zdarzenia lub zjawiska natury technicznej, środowiskowej lub społecznej, których wystąpienie w sposób istotny zmienia uwarunkowania realizacji inwestycji dotyczącej linii kolejowej, a które nie zostały uwzględnione w dokumentacji projektowej.

zmiana decyzji będzie dotyczyć nabycia prawa własności lub użytkowania wieczystego nieruchomości;

- 3) sfinansowanie przez inwestora (PLK S.A.⁶, CPK⁷ lub jednostkę samorządu terytorialnego) kosztów najmu lokalu zastępczego przez okres do 12 miesięcy, jeżeli decyzja o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej ma dotyczyć nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym albo budynkiem, w którym został wyodrębniony lokal mieszkalny, zajmowanych na podstawie umowy najmu;
- 4) czasowe korzystanie przez inwestora z rzeczy ruchomej należącej do innych podmiotów – w przypadku wystąpienia siły wyższej mającej wpływ na inwestycję dotyczącą linii kolejowej realizowanej w tunelu lub w razie potrzeby zapobieżenia powstaniu znacznej szkody będącej skutkiem oddziaływania takiej inwestycji lub konieczności ograniczenia albo wyeliminowania negatywnych skutków jej oddziaływania, lub gdy jest to niezbędne dla bezpieczeństwa prowadzenia robót lub użytkowania infrastruktury kolejowej, jeżeli niebezpieczeństwom tym nie da się zapobiec w inny sposób; za korzystanie z rzeczy ruchomej przysługiwać będzie wynagrodzenie ustalane po zakończeniu tego korzystania.

Ponadto, projektowana ustawa zakłada, że jeżeli realizacja inwestycji dotyczącej linii kolejowej uniemożliwia korzystanie z budynków mieszkalnych albo lokali mieszkalnych przez ich mieszkańców, PLK S.A., CPK lub właściwa jednostka samorządu terytorialnego mogą podejmować działania zmierzające do zabezpieczenia potrzeb mieszkaniowych tych osób, w szczególności przez przekazanie służących temu celowi środków finansowych. Jeżeli brak możliwości korzystania z budynków mieszkalnych albo lokali mieszkalnych przez ich mieszkańców jest skutkiem okoliczności, za które odpowiedzialność ponoszą inne podmioty, w tym w szczególności wykonawcy robót budowlanych, PLK S.A., CPK lub właściwej jednostce samorządu terytorialnego będzie przysługiwać roszczenie wobec tych podmiotów o zwrot wydatków i innych kosztów poniesionych z tytułu zabezpieczenia potrzeb mieszkaniowych mieszkańców tych budynków albo lokali.

Projektowana ustawa przewiduje również możliwość złożenia w zakresie budowy tunelu w ciągu linii kolejowej wniosku o: wydanie pozwolenia wodnoprawnego lub dokonanie zgłoszenia wodnoprawnego, wydanie pozwolenia na budowę lub dokonanie zgłoszenia budowy lub wykonywania innych robót budowlanych, otwarcie zakładu górniczego, w okresie 20 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.

III. Inne rozwiązania rozważane przez Wnioskodawcę

W uzasadnieniu ani w OSR nie ma jednoznacznej informacji o rozważanych alternatywnych rozwiązaniach. Na podstawie OSR można przyjąć, że takimi

⁶ PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna – zob. art. 90 ust. 1 pkt 1 ustawy o transporcie kolejowym.

⁷ Spółka Celowa, o której mowa w art. 2 pkt 10 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o Centralnym Porcie Komunikacyjnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1747, ze zm.), lub spółka, o której mowa w art. 15 ust. 1 tej ustawy – zob. art. 90 ust. 1 pkt 2 ustawy o transporcie kolejowym.

alternatywnymi rozwiązaniami były propozycje zgłaszane w ramach konsultacji przeprowadzonych przez Senat. Jednak, jak wskazano w OSR, „na wspólnym posiedzeniu w dniu 25 listopada 2025 r. Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, Komisja Ustawodawcza oraz Komisja Infrastruktury rozpatrzyły projekt i przyjęły go bez wprowadzania poprawek”.

IV. Rozwiązania przyjmowane w innych państwach, w szczególności państwach członkowskich OECD/UE

Poniżej przedstawiono rozwiązania obowiązujące w Niemczech i we Francji dotyczące problematyki elastyczności procesu inwestycyjnego w przypadku długotrwałych inwestycji infrastrukturalnych oraz ochrony praw osób trzecich dotkniętych realizacją inwestycji celu publicznego. W przypadku Niemiec analiza koncentruje się na mechanizmach zapewniających stopniowany i elastyczny reżim proceduralny w trakcie realizacji inwestycji, natomiast przykład Francji ilustruje model oparty na gwarancjach socjalnych i mieszkaniowych przysługujących osobom dotkniętym inwestycjami publicznymi.

W Niemczech podstawowe zasady realizacji inwestycji kolejowych, w tym określenie, kiedy konieczne jest przeprowadzenie formalnego postępowania planistycznego, zostały uregulowane w §18 ustawy o ogólnych zasadach funkcjonowania kolei⁸ (dalej: AEG). Przepis ten stanowi, że budowa lub istotna zmiana infrastruktury kolejowej może nastąpić wyłącznie na podstawie uprzednio zatwierdzonego planu. W ramach tego postępowania organ administracji dokonuje całościowego ważenia interesów publicznych i prywatnych oraz oceny oddziaływania na środowisko. Jednocześnie §18 AEG precyzuje, że nie każda modernizacja traktowana jest jako zmiana wymagająca procedury planistycznej – wymóg ten powstaje tylko wtedy, gdy dochodzi do „zasadniczej” zmiany układu obiektu. Przepis ten przewiduje również możliwość wydania tzw. zarządzenia tymczasowego, pozwalającego na rozpoczęcie odwracalnych prac przygotowawczych jeszcze przed zakończeniem pełnego postępowania planistycznego. Warunkiem jest istnienie ważnego interesu publicznego, prawdopodobieństwo pozytywnego rozstrzygnięcia na rzecz inwestora oraz zagwarantowanie ochrony interesów stron postępowania. Zarządzenie to nie zastępuje decyzji planistycznej, a w przypadku jej negatywnego wyniku inwestor jest zobowiązany do przywrócenia stanu poprzedniego oraz naprawienia ewentualnych szkód. §18 AEG wprowadza również rozróżnienie między inwestycjami wymagającymi zatwierdzenia planu a zwykłymi działaniami utrzymaniowymi, które takiej procedury nie wymagają. Równocześnie niemieckie ustawodawstwo przewiduje mechanizmy umożliwiające zmianę planu inwestycji kolejowej jeszcze przed ukończeniem przedsięwzięcia bez konieczności powtarzania całej (pierwotnej) procedury. Zasadą ogólną, wynikającą z §76 ust. 1 ustawy

⁸ *Allgemeines Eisenbahngesetz*, tekst w j. niemieckim: https://www.gesetze-im-internet.de/aeg_1994/BJNR239600993.html [wszystkie źródła internetowe cytowane w niniejszej opinii zostały sprawdzone 16 XII 2025 r.].

o postępowaniu administracyjnym ⁹ (dalej: VwVfG), jest konieczność przeprowadzenia nowego postępowania planistycznego w przypadku zmiany planu przed zakończeniem realizacji inwestycji. Oznacza to, że każda istotna modyfikacja projektu co do zasady wymaga wszczęcia pełnej procedury, obejmującej m.in. ponowną analizę wpływu projektu na interes publiczny i prywatny oraz ocenę oddziaływania na środowisko. Od tej zasady przewidziano jednak istotne wyjątki – §76 ust. 2 VwVfG pozwala organowi planistycznemu odstąpić od nowej procedury, jeżeli zmiana ma charakter nieistotny i nie narusza interesów osób trzecich lub gdy osoby te wyraziły zgodę. W takim przypadku organ może zatwierdzić modyfikację w sposób uproszczony, bez potrzeby ponownego angażowania wszystkich uczestników pierwotnego postępowania. Przepis zawarty w §18d AEG umożliwia dodatkowe uproszczenia specyficzne dla inwestycji kolejowych. Przepis ten dopuszcza bowiem odstępianie od rozprawy wyjaśniającej, a także od części czynności przewidzianych w ustawie o ocenie oddziaływania na środowisko ¹⁰ (dalej: UVPG). Zgodnie z §9 UVPG, zmiana przedsięwzięcia pociąga za sobą obowiązek przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko tylko wtedy, gdy (a) sama zmiana powoduje osiągnięcie progów wielkościowych lub parametrów skutkujących bezwzględnym obowiązkiem dokonania oceny oddziaływania na środowisko, albo (b) w wyniku przeprowadzenia przedwstępnej oceny stwierdzi się, że zmiana może wywołać dodatkowe istotne negatywne skutki dla środowiska. Jeżeli żaden z tych warunków nie występuje, zmiana nie rodzi obowiązku pełnej procedury oceny oddziaływania na środowisko.

We Francji ochrona osób zajmujących lokale mieszkalne (w tym najemców) w sytuacji realizacji inwestycji celu publicznego, takich jak inwestycje kolejowe, opiera się na systemie prawnym łączącym przepisy o wywłaszczeniu oraz planowaniu i realizacji inwestycji publicznych. Wywłaszczenie lub realizacja inwestycji nie może prowadzić do pozbawienia lokatora dachu nad głową bez zapewnienia mu odpowiedniego rozwiązania zamiennego¹¹. Kluczowe regulacje dotyczące ochrony osób zajmujących lokale znajdują się w rozdziale IV (art. L.314-1–L.314-9) Kodeksu urbanistyki¹². Podmiot realizujący inwestycję lub korzystający z wywłaszczenia ma obowiązek zapewnienia relokacji osobom zajmującym lokale mieszkalne jako miejsce stałego zamieszkania. Pojęcie „osób zajmujących lokal” obejmuje nie tylko właścicieli, lecz także najemców, podnajemców oraz inne osoby zamieszkujące lokal legalnie i w dobrej wierze. Obowiązek relokacji oznacza, że inwestor publiczny nie może ograniczyć się wyłącznie do wypłaty odszkodowania pieniężnego, lecz musi faktycznie zaproponować lokal zamienny spełniający minimalne standardy mieszkaniowe – oferowany lokal zamienny musi być dostosowany do liczby osób w gospodarstwie domowym oraz do ich potrzeb życiowych. Przepisy wymagają również, aby czynsz i koszty utrzymania lokalu

⁹ *Verwaltungsverfahrensgesetz*, tekst w j. niemieckim: <https://www.gesetze-im-internet.de/vwvfg/76.html>.

¹⁰ *Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung*, tekst w j. niemieckim: <https://www.gesetze-im-internet.de/uvpg/BJNR102050990.html>.

¹¹ *Droits des personnes expropriées*, <https://www.service-public.gouv.fr/particuliers/vosdroits/F39367>.

¹² *Code de l'urbanisme*, tekst w j. francuskim: https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGISCTA000006158666?utm_source=chatgpt.com.

zamiennego były zgodne z możliwościami finansowymi najemcy. Podmiot wywłaszczający jest zobowiązany przedstawić wywłaszczonemu najemcy co najmniej dwie propozycje relokacji, nie później niż na sześć miesięcy przed terminem, w którym najemca miałby opuścić lokal. Najemca ma następnie dwa miesiące na przyjęcie lub odrzucenie oferty relokacji; brak odpowiedzi jest równoznaczny z jej przyjęciem. Eksmisja najemcy zostaje zawieszona do czasu przedstawienia zgodnej z prawem oferty relokacji. Jeżeli najemca musi czasowo opuścić lokal z powodu robót zagospodarowania realizowanych w ramach inwestycji celu publicznego, przysługuje mu prawo do powrotu do lokalu po zakończeniu robót. W takim przypadku umowa najmu ulega jedynie zawieszeniu na czas trwania robót, chyba że zawarto porozumienie przewidujące trwałą relokację najemcy do lokalu równoważnego. Po zakończeniu robót umowa najmu wznowia swój bieg, a najemca wraca do lokalu, zaś właściciel jest zobowiązany wezwać najemcę do złożenia – w terminie jednego miesiąca – oświadczenia, czy zamierza skorzystać z prawa do powrotu do lokalu. Najemcy lokalu podlegającego wywłaszczeniu mogą przysługiwać różne rodzaje odszkodowań, w szczególności: 1) odszkodowanie za przeprowadzkę (jeżeli najemca faktycznie zmienił miejsce zamieszkania po decyzji o wywłaszczeniu) – jego wysokość ustalana jest albo na podstawie udokumentowanych kosztów rzeczywistych (faktury), albo według stawek ryczałtowych; 2) odszkodowanie za pozbawienie korzystania z lokalu (jeżeli najemca musi czasowo opuścić lokal na czas robót realizowanych w ramach inwestycji celu publicznego); 3) odszkodowanie za ponowne urządzenie lokalu (jeżeli najemca musi ponieść koszty dostosowania nowego lokalu do zamieszkania, np. malowanie, podłączenia mediów, prace wykończeniowe); 4) odszkodowanie za niezamortyzowane nakłady (jeżeli najemca dokonał ulepszeń lub modernizacji lokalu, z których nie mógł skorzystać wskutek wywłaszczenia) – nakłady te są szacowane według okresu amortyzacji wynoszącego pięć lat; 5) odszkodowanie za eksmisję mające na celu zrekompensowanie przedwczesnego rozwiązania umowy najmu lub utraty prawa do jej odnowienia – odszkodowanie to powinno umożliwić najemcy ponowne osiedlenie się¹³.

V. Skutki prawne projektowanej ustawy

1.

Zaproponowane zmiany dotyczą regulacji przygotowania inwestycji dotyczących linii kolejowych zawartych w rozdziale 2b ustawy o transporcie kolejowym. Regulacje te można określić mianem tzw. „specustawy kolejowej”, a zatem zaliczyć do takich rozwiązań normatywnych, które zmierzają do uproszczenia procedur administracyjnych w celu przyspieszenia realizacji określonych procesów inwestycyjnych. W tym przypadku chodzi o przygotowanie realizacji inwestycji dotyczących linii kolejowych w rozumieniu art. 4 pkt 2 u.t.k., a więc dróg kolejowych przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego i zarządzanych przez szczególny podmiot, jakim jest „zarządca infrastruktury”

¹³ *Droits des personnes...*, op. cit.

w rozumieniu ustawy o transporcie kolejowym. Zgodnie z art. 9n ust. 2 u.t.k. inwestor, którym może być PLK S.A., CPK albo jednostka samorządu terytorialnego, ma możliwość wyboru ścieżki administracyjnej. Może on złożyć wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej w trybie specustawy, tj. według reguł określonych w rozdziale 2b u.t.k., albo ubiegać się o decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na podstawie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym¹⁴.

W procesie inwestycyjnym realizowanym na podstawie przepisów ustawy o transporcie kolejowym kluczowym aktem administracyjnym jest decyzja o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej, wydawana przez wojewodę na wniosek inwestora. Decyzja ta powinna zostać wydana w terminie trzech miesięcy od dnia złożenia wniosku (art. 9o ust. 7 u.t.k.). Określa ona w szczególności teren inwestycji poprzez wyznaczenie linii rozgraniczających, warunki techniczne realizacji przedsięwzięcia, zatwierdza podziały nieruchomości oraz wskazuje nieruchomości, które staną się własnością Skarbu Państwa albo jednostki samorządu terytorialnego. Może ona również ograniczać sposób korzystania z nieruchomości sąsiednich w celu zapewnienia dostępu do terenu budowy lub konserwacji infrastruktury, a także wykonywania prac związanych z usuwaniem awarii (art. 9q ust. 1 u.t.k.).

Decyzja o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej wywołuje skutki wywłaszczeniowe. Z dniem, w którym staje się ostateczna, nieruchomości wydzielone pod linię kolejową przechodzą z mocy prawa na własność Skarbu Państwa albo jednostki samorządu terytorialnego (art. 9s ust. 3 u.t.k.), dotychczasowe prawa użytkowania wieczystego oraz ograniczone prawa rzeczowe wygasają (art. 9s ust. 3a i 3b u.t.k.), natomiast w odniesieniu do innych nieruchomości objętych decyzją o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej wprowadza się administracyjne ograniczenia w zakresie sposobu korzystania z nieruchomości (art. 9s ust. 9 u.t.k.). Za przejęte w ten sposób nieruchomości oraz za wygaśnięcie praw rzeczowych przysługuje odszkodowanie, ustalone na podstawie przepisów u.t.k. przez wojewodę w odrębnej decyzji, wydawanej w terminie 30 dni od dnia, w którym decyzja lokalizacyjna stała się ostateczna (art. 9y ust. 2 u.t.k.).

W związku z decyzją o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej w tzw. specustawie kolejowej przewidziano również szczególne podstawy do wypowiedzenia przez inwestora, za odszkodowaniem, umów najmu, dzierżawy oraz użyczenia ze skutkiem natychmiastowym (art. 9x ust. 2 u.t.k.). W przypadku gdy decyzja o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dotyczy nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym albo budynkiem, w którym został wyodrębniony lokal mieszkalny, na inwestora – tj. PLK S.A., CPK albo jednostkę samorządu terytorialnego – nałożono obowiązek zapewnienia lokalu zamiennego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego¹⁵ (art. 9w ust. 4 u.t.k.).

W związku z decyzją o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej wojewoda wydaje pozwolenie na budowę linii kolejowej. Również ta decyzja podlega szczególnym

¹⁴ Dz. U. z 2024 r. poz. 1130 ze zm.

¹⁵ Dz. U. z 2023 r. poz. 725.

rygorom. Przykładowo, nie stwierdza się nieważności ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, jeżeli wniosek o stwierdzenie nieważności został złożony po upływie 60 dni od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna, a inwestor rozpoczął budowę (art. 9ac ust. 1 i 2 u.t.k.).

W sprawach dotyczących lokalizacji linii kolejowych realizowanych w trybie specustawy zasadniczo nie stosuje się przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ani przepisów ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji¹⁶. Natomiast w zakresie uzupełniającym, w sprawach nieuregulowanych przepisami u.t.k., zastosowanie znajdują przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (dalej: u.g.n.)¹⁷ (art. 9ad ust. 1 i 2 u.t.k.). Wszystkie powyżej opisane rozwiązania mają na celu zapewnienie sprawności realizacji procesu inwestycyjnego dotyczącego linii kolejowych.

Zauważyć należy, że zamierzenie budowlane lub inne inwestycje związane z liniami kolejowymi mogą stanowić przedsięwzięcia, które zawsze znacząco albo potencjalnie znacząco oddziałują na środowisko, a w konsekwencji mogą wymagać uprzedniego przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (dalej: u.o.i.ś.)¹⁸. W tym zakresie specustawa kolejowa nie wprowadza szczególnych rozwiązań.

Ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko stanowi postępowanie w sprawie oceny wpływu planowanej inwestycji na środowisko, które obejmuje w szczególności weryfikację raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, uzyskanie wymaganych ustawą opinii i uzgodnień w ramach współdziałania administracyjnego oraz zapewnienie możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu (art. 3 pkt 8 u.o.i.ś.). Zgodnie z art. 72 ust. 1 pkt 11 u.o.i.ś. przed uzyskaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej konieczne jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, która wydawana jest albo na podstawie przeprowadzonej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko (art. 82 ust. 1 u.o.i.ś.), albo w której stwierdza się brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko (art. 84 ust. 1 u.o.i.ś.).

Projekt nowelizacji u.t.k. zmierza do wprowadzenia mechanizmów „awaryjnych”, służących dalszemu usprawnieniu realizacji inwestycji dotyczących linii kolejowych w sytuacjach wyjątkowych, określanych niekiedy mianem „siły wyższej”¹⁹, a także służących ochronie interesów mieszkańców budynków i lokali dotkniętych realizacją inwestycji dotyczących linii kolejowych. Przedmiotowe mechanizmy obejmują szczególną możliwość zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej (propozycja dodania art. 9wa w art. 1 pkt 1 projektu), środki ochrony mieszkańców budynków lub lokali dotkniętych realizacją inwestycji kolejowych

¹⁶ Dz. U. z 2024 r. poz. 278.

¹⁷ Dz. U. z 2024 r. poz. 1145 ze zm.

¹⁸ Dz. U. z 2024 r. poz. 1112 ze zm.

¹⁹ Na gruncie prawa administracyjnego wypracowano pojęcie siły wyższej jako zdarzenia nadzwyczajnego, zewnętrznego, o niskim stopniu prawdopodobieństwa wystąpienia oraz o charakterze przemożnym, polegającym na niemożności jego „opanowania” oraz zapobieżenia jego skutkom. zob. np. wyrok NSA z 19.09.2024 r., II GSK 1059/24, LEX nr 3784838.

(propozycje dodania ust. 3g i 3h w art. 9y oraz dodania art. 9za, zawarte w art. 1 pkt 2 i 4 projektu), środek umożliwiający korzystanie z rzeczy ruchomych oraz praw majątkowych na potrzeby realizacji inwestycji kolejowej (propozycja dodania art. 9yb w art. 1 pkt 3 projektu). Za mechanizm awaryjny można również uznać przedłużenie do 20 lat okresu ważności decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, przewidziane w propozycji dodania art. 9ah, zawartej w art. 1 pkt 5 projektu.

Jeżeli chodzi o propozycję wprowadzenia szczególnej możliwości zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej, zawartą w art. 9wa ust. 1 i 2, to w pierwszej kolejności pojawiają się wątpliwości co do potrzeby nowej regulacji, skoro w systemie prawa obowiązuje już art. 155 Kodeks postępowania administracyjnego. Propozycja ta prowadzi bowiem do wprowadzenia kolejnego wyjątku od zasady trwałości decyzji administracyjnych, wyrażonej w art. 16 k.p.a., stanowiącej jedną z podstawowych zasad postępowania administracyjnego. Jest to wyjątek daleko idący, zważywszy na treść proponowanego brzmienia art. 9wa ust. 1 i 2. Tymczasem art. 155 k.p.a. przewiduje już możliwość zmiany lub uchylecia decyzji ostatecznej, na mocy której strona nabyła prawo, jeżeli nie sprzeciwiają się temu przepisy szczególne, przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony, a sama strona wyrazi na to zgodę. Warto przy tym zauważyć, że w odniesieniu do decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej obowiązuje przepis szczególny art. 9q ust. 7 u.t.k., który modyfikuje treść art. 155 k.p.a., stanowiąc, iż zgodę na zmianę decyzji lokalizacyjnej wyraża wyłącznie podmiot, który złożył wniosek o jej wydanie, a więc inwestor, taki jak np. PLK S.A.

W uzasadnieniu projektu wskazano, że obowiązujące przepisy nie przewidują mechanizmów na wypadek trudności w kontynuowaniu inwestycji, których nie można było przewidzieć w dniu wydania decyzji, takich jak anomalie geologiczne czy katastrofa budowlana. Można stwierdzić, że orzecznictwo sądów administracyjnych poszło w kierunku takiego rozumienia art. 154 i art. 155 k.p.a., iż istota postępowania prowadzonego w tych trybach sprowadza się do zbadania, czy w ustalonych okolicznościach faktycznych i prawnych, które legły u podstaw wydania decyzji, zostały spełnione szczególne przesłanki wymienione w tych przepisach, to znaczy czy interes społeczny lub słuszny interes strony przemawiają za zmianą albo uchYLENIEM decyzji. Takie stanowisko zostało wyrażone m.in. w wyroku NSA z dnia 7 marca 2014 r., II OSK 2455/12²⁰. Oznacza to, że dla skutecznego zastosowania trybu przewidzianego w art. 155 k.p.a. konieczne jest zachowanie tożsamości stanu prawnego i faktycznego sprawy, natomiast jej brak prowadzi do powstania nowej sprawy administracyjnej, która powinna zostać rozstrzygnięta w nowym postępowaniu administracyjnym prowadzonym w trybie

²⁰ LEX nr 1522463. W wyroku z 27 IX 2016 r. (II OSK 3160/14, Legalis), Naczelny Sąd Administracyjny wskazał, że „postępowanie prowadzone w trybie art. 155 KPA nie zmierza do ponownego, merytorycznego rozpoznania sprawy już ostatecznie zakończonej, (...). Zmiana decyzji ostatecznej w trybie art. 155 KPA może być dokonana tylko w granicach stanu faktycznego sprawy <<pierwotnej>>, przy uwzględnieniu normy prawa materialnego w oparciu, o którą tą decyzję <<pierwotną>> wydano”.

zwyczajnym²¹. W konsekwencji wprowadzenie zmian wynikających ze zmiany stanu faktycznego po wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej nie jest możliwe z zastosowaniem art. 154 lub art. 155 k.p.a.

Proponowane brzmienie art. 9wa ust. 1 i 2 u.t.k. idzie jednak bardzo daleko, dopuszczając zmianę ostatecznej decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej z uwagi na pojawienie się różnorodnych nowych okoliczności faktycznych, „niemożliwych do przewidzenia na etapie planowania i przygotowania”, i właściwie w nieograniczonym zakresie, również takim, który dotyczy skutków wyłączeniowych, na co wskazuje końcowa część art. 9wa ust. 5 u.t.k. Tak szeroki zakres dopuszczalnej ingerencji w treść ostatecznej decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej budzi poważne wątpliwości. Funkcją zasady trwałości decyzji ostatecznych jest bowiem nie tylko ochrona interesu indywidualnego adresata decyzji, lecz także ochrona porządku prawnego, zapewnienie pewności, stabilności i bezpieczeństwa obrotu prawnego, ochrona praw nabytych jednostki oraz realizacja zasady zaufania obywateli do władzy publicznej i stanowionego przez nią prawa. Pewność prawa stanowi jedną z wartości konstytucyjnych. Wymaga ona, aby dopuszczalność weryfikacji mocy obowiązującej decyzji administracyjnych była ograniczona zarówno poprzez precyzyjne określenie przesłanek ingerencji, jak i poprzez wyznaczenie ram czasowych ich stosowania²².

Poza tym budzi zastrzeżenia redakcja przepisów art. 9wa ust. 1 i 2 u.t.k. Przepisy ustawy powinny się formułować zwięźle i syntetycznie, unikając nadmiernej szczegółowości, zgodnie z § 5 Zasad techniki prawodawczej²³. Tymczasem w omawianych przepisach zastosowano bardzo dużą liczbę określeń odnoszących się do okoliczności uzasadniających zmianę decyzji, które czynią stosowanie tej regulacji wyjątkowo trudnym. Można przewidywać, że dopiero orzecznictwo sądowe będzie musiało wypracować operatywną wykładnię tych przepisów.

Niejasne pozostaje brzmienie art. 9wa ust. 3 u.t.k., które zakłada dwuetapowość postępowania: etap poprzedzający wszczęcie przez wojewodę postępowania w sprawie zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej oraz etap następujący po jego wszczęciu. Z treści przepisu wynika, że już na etapie poprzedzającym formalne wszczęcie postępowania dokonywana ma być merytoryczna ocena przesłanek uzasadniających zmianę decyzji, na co wskazuje sformułowanie „w przypadku uznania zasadności wniosku o zmianę decyzji”. Taka konstrukcja budzi wątpliwości, ponieważ wstępne badanie wniosku na etapie poprzedzającym wszczęcie postępowania powinno mieć charakter ograniczony i sprowadzać się zasadniczo do oceny, czy wniosek opiera się na podstawach wskazanych w art. 9wa ust. 1 i 2 u.t.k., a nie do przesądzania o jego merytorycznej

²¹ Tak W. Chróścielewski, powołując się na wyrok NSA z 27 IX 2016 r., II OSK 3160/14, W. Chróścielewski [w:] *Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz*, red. A. Krawczyk, Warszawa 2025, komentarz do art. 155, pkt 2.

²² Tak H. Knysiak-Sudyka, która cytuje w tym zakresie M. Kamińskiego - H. Knysiak-Sudyka [w:] A. Cebera, J. G. Firlus, A. Gołęba i in., *Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz*, wyd. III, Warszawa 2023, art. 16, pkt 1, akapit 2.

²³ Załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej”, Dz. U. z 2016 r. poz. 283.

zasadności. Ponadto projekt nie określa, w jakiej formie wojewoda wszczyna właściwe postępowanie w sprawie zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej ani czy na to rozstrzygnięcie przysługuje środek zaskarżenia, analogicznie do regulacji przewidzianej w przypadku wznowienia postępowania administracyjnego (por. art. 149 § 4 k.p.a.).

Poważne wątpliwości budzi art. 9wa ust. 4 u.t.k., w którym przewidziano, że zmiana decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej, dokonana na warunkach określonych w tym przepisie, nie jest przedsięwzięciem w rozumieniu ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku, jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, jeżeli nie prowadzi do zmiany parametrów techniczno-eksploatacyjnych drogi kolejowej. Regulacja ta może być odczytywana jako wyłączenie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w przypadku zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej w zakresie, który nie skutkuje zmianą wskazanych parametrów. Po pierwsze, niejasna pozostaje negatywna przesłanka „nieprowadzenia do zmiany parametrów techniczno-eksploatacyjnych drogi kolejowej”, która będzie rodzić trudności w praktyce stosowania prawa. Po drugie, można zauważyć, że na gruncie u.o.i.ś. obowiązują przepisy określające, w jakich sytuacjach zachodzi konieczność ponownego przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko (art. 88 u.o.i.ś.). Regulacja ta odnosi się do zmian decyzji wymienionych w art. 72 ust. 1 u.o.i.ś. oraz do pozwolenia, o którym mowa w art. 82 ust. 1 pkt 4b lit. b u.o.i.ś. (art. 72 ust. 2 u.o.i.ś.). Wśród tych rozstrzygnięć nie wskazano zmian decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej, zaś zasadą jest, że zmiany założeń inwestycyjnych wymagają ponownej oceny wpływu zamierzonego przedsięwzięcia na środowisko²⁴. W razie potrzeby można jednak dokonać zmiany art. 72 u.o.i.ś. W tym zakresie konieczne jest jednak zachowanie ostrożności, ponieważ przepisy u.o.i.ś. implementują dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko²⁵, a w doktrynie prawa zwrócono uwagę, że ograniczenie możliwości przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko może prowadzić do niezgodności z art. 2 ust. 1 tej dyrektywy²⁶. Po trzecie, są przepisy u.o.i.ś., które w sytuacjach wyjątkowych umożliwiają szczególne traktowanie pewnych przedsięwzięć. Są przepisy o szczególnym traktowaniu inwestycji strategicznych działu VA u.o.i.ś. Obowiązują również szczególne przepisy dotyczące prowadzenia działań

²⁴ K. Gruszecki [w:] *Komentarz do ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko*, wyd. V, LEX/el. 2025, kom. do art. 72, pkt 3.

²⁵ Dz. Urz. UE L 26 z 28.1.2012, s. 1 ze zm.

²⁶ K. Gruszecki, op. cit., komentarz do art. 88, pkt 1 in fine. W wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE z 23 listopada 2006 r., C-486/04, LEX nr 223781 wskazano, że „Państwa Członkowskie mogą ustalić kryteria lub progi pozwalające na określenie, które spośród przedsięwzięć należących do zakresu załącznika II do dyrektywy 85/337/EWG (dyrektywa poprzedzająca dyrektywę 2011/92/UE – przypis autora opinii) winny być poddane ocenie. Niemniej jednak zakres swobody uznania pozostawiony Państwom Członkowskim jest ograniczony wyrażonym w art. 2 ust. 1 tej dyrektywy obowiązkiem poddania przedsięwzięć w odniesieniu do ich skutków mogących znacząco oddziaływać na środowisko naturalne, w szczególności z powodu ich charakteru, rozmiarów lub lokalizacji”.

ratowniczych lub działań podejmowanych w celu usunięcia bezpośredniego zagrożenia dla ludności (art. 72 ust. 8 u.o.i.ś.).

W kontekście powyżej wskazanych regulacji powstaje pytanie, czy są one niewystarczające i czy rzeczywiście konieczne jest wprowadzenie kolejnego przepisu szczególnego w art. 9wa ust. 4 u.t.k. Poza tym wydaje się, że w razie potrzeby uzupełnienia regulacji lepszym rozwiązaniem byłoby uzupełnienie art. 72 ust. 2 u.o.i.ś. o regulację odnoszącą się do zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej. Pożądane jest eliminowanie wyjątków w ustawach sektorowych oraz tzw. specustawach i dążenie do zapewnienia większej kompleksowości regulacji zawartych w u.o.i.ś. Zgodnie z § 2 Zasad techniki prawodawczej ustawy powinny w sposób całościowy regulować poszczególne dziedziny, nie pozostawiając poza zakresem unormowania istotnych fragmentów danej materii.

Jeżeli chodzi o kwestię odszkodowania, o której mowa w proponowanym art. 9wa ust. 5 u.t.k., można zauważyć, że przepis ten odwołuje się do wartości odtworzeniowej nieruchomości jako podstawy ustalenia odszkodowania za utratę prawa własności albo użytkowania wieczystego. Tymczasem zgodnie z art. 134 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami podstawę ustalenia wysokości odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości stanowi ich wartość rynkowa, natomiast do wartości odtworzeniowej można sięgać jedynie wyjątkowo, w przypadkach określonych w art. 135 ust. 1 u.g.n. Specustawa kolejowa w sprawach nieuregulowanych odsyła do przepisów u.g.n. (art. 9ad ust. 1 u.t.k.). W toku konsultacji społecznych wyrażono obawy, że odwołanie się do wartości odtworzeniowej nieruchomości, bez możliwości wyboru metody wyceny, będzie prowadziło do zaniżenia wysokości odszkodowań²⁷.

W związku z art. 9y ust. 3g u.t.k. (art. 1 pkt 2 projektu) w pierwszej kolejności zwraca uwagę, że projekt przewiduje mechanizm pokrywania kosztów najmu lokalu zamiennego w formule dobrowolnego wsparcia. Wynika to z użycia sformułowania, zgodnie z którym koszty najmu mogą zostać pokryte przez inwestorów. Oznacza to, że projektowana regulacja nie kreuje po stronie najemców roszczenia o pokrycie kosztów najmu lokalu zamiennego. Decyzja o ewentualnym pokryciu tych kosztów, jak również o ich wysokości, została pozostawiona uznaniu PLK S.A., CPK albo właściwej jednostki samorządu terytorialnego. Wniosek ten potwierdza również fakt, że w projektowanym art. 9y ust. 3h u.t.k. nie przewidziano żadnej ścieżki postępowania ani procedury odwoławczej na wypadek braku porozumienia między inwestorem a najemcą co do wysokości czynszu. Konstrukcja przepisu sugeruje negocjacyjny charakter ustaleń między inwestorem a najemcą, ale w rzeczywistości brak jest jakiegokolwiek mechanizmu gwarancyjnego po stronie najemcy. W konsekwencji powstaje pytanie o sens przewidzianego w przepisie „porozumienia”, skoro to inwestor decyduje zarówno o tym, czy koszty najmu zostaną pokryte, jak i o ich wysokości. Podobnie żadnego roszczenia mieszkańcom nie daje art. 9za zaproponowany w art. 1 pkt. 1 projektu.

Niejasna pozostaje treść art. 9y ust. 3g u.t.k., w której z jednej strony odwołano się do umowy najmu zawartej nie później niż 12 miesięcy przed wszczęciem postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej, z drugiej zaś

²⁷ ID ankiety: 93130

sformułowano warunek zamieszkiwania w budynku lub lokalu przez co najmniej 6 miesięcy przed dniem wszczęcia tego postępowania. Taka redakcja przepisu prowadzi do wątpliwości interpretacyjnych, czy objęcie regulacją uzależnione jest od trwania stosunku najmu przez co najmniej 12 miesięcy, od faktycznego zamieszkiwania przez minimum 6 miesięcy, czy też od kumulatywnego spełnienia obu tych warunków.

W odniesieniu do administracyjnego zajęcia rzeczy ruchomych oraz praw majątkowych, o którym mowa w proponowanym art. 9yba u.t.k. (art. 1 pkt 3 projektu), można zauważyć, że brzmienie ust. 1 tego przepisu jest niejednoznaczne. Nie sposób bowiem przesądzić, czy regulacja dotyczy ingerencji w prawo korzystania z rzeczy i praw majątkowych wyłącznie na potrzeby realizacji określonego rodzaju inwestycji dotyczących linii kolejowej, tj. „inwestycji dotyczącej linii kolejowej realizowanej w tunelu”, czy też znajduje ona zastosowanie również w odniesieniu do innych inwestycji kolejowych, a może nawet w sytuacjach, w których zachodzi potrzeba zabezpieczenia użytkowania infrastruktury kolejowej. Niejasność ta wynika z zastosowania w art. 9yba ust. 1 licznych alternatyw zwykłych („lub”), które w istotny sposób poszerzają i rozmywają zakres zastosowania regulacji. Skutkiem tego jest brak jednoznaczności normatywnej przepisu. Nie jest również jasne, czy użyte w nim sformułowanie „inwestycja dotycząca linii kolejowej realizowana w tunelu” odnosi się do inwestycji kolejowej, która na jakimkolwiek etapie realizowana jest w tunelu, czy też wyłącznie do sytuacji bezpośrednio związanych z prowadzeniem robót w tunelu. Wątpliwości te powinny zostać jednoznacznie wyjaśnione na dalszym etapie prac legislacyjnych.

Przewidziana w art. 9yba u.t.k. ingerencja ma charakter ograniczenia konstytucyjnego prawa własności i innych praw majątkowych, chronionych na podstawie art. 64 Konstytucji. Tego rodzaju ingerencja jest co do zasady dopuszczalna, jednak wyłącznie w zakresie koniecznym i niezbędnym, zgodnie z warunkami określonymi w art. 31 ust. 3 oraz art. 64 ust. 3 Konstytucji. Zgodnie z art. 31 ust. 3 Konstytucji ograniczenia nakładane na poszczególne prawa i wolności konstytucyjne, w tym na prawo własności, muszą spełniać przesłankę „konieczności w demokratycznym państwie”. „Konieczność” mieści w sobie postulat niezbędności, przydatności i proporcjonalności. Z orzecznictwa TK wynika, że ocena spełnienia tych przesłanek wymaga każdorazowo skonfrontowania wartości i dóbr chronionych daną regulacją z tymi, które w jej rezultacie podlegają ograniczeniu²⁸.

W związku z powyższym powstaje pytanie, czy regulacja art. 9yba u.t.k. jest rzeczywiście potrzebna, skoro w systemie prawa istnieją już podstawy prawne, które – przynajmniej na pierwszy rzut oka – mogą zostać wykorzystane w sytuacjach wyjątkowych, kryzysowych związanych z realizacją inwestycji dotyczących linii kolejowych. Przykładowo można wskazać, że na podstawie art. 7a ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym²⁹ Prezes Rady Ministrów może, z własnej inicjatywy albo na wniosek ministra, wydawać polecenia obowiązujące różne podmioty, w tym podmioty prywatne. Polecenia te mogą zostać wydane w sytuacji kryzysowej w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy o zarządzaniu kryzysowym.

²⁸ Wyrok TK z 10 X 2000 r., P 8/99, OTK 2000, nr 6, poz. 190, pkt 4 lit. D uzasadnienia prawnego.

²⁹ Dz. U. z 2023 r. poz. 122 ze zm.

Podstawy prawne do podobnych ingerencji znajdują się w ustawie z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej³⁰, która w razie wystąpienia zagrożeń mieszczących się w pojęciu klęski żywiołowej umożliwia wprowadzenie licznych ograniczeń wolności i praw człowieka i obywatela, a także nakładanie obowiązków świadczeń osobistych i rzeczowych (art. 21 i art. 22). Podobne rozwiązania znajdują się w ustawie z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny³¹, w której uregulowano instytucje świadczeń osobistych i rzeczowych, możliwe do zastosowania w sytuacjach różnego rodzaju zagrożeń, nie tylko zagrożeń zewnętrznych (art. 618 ust. 1, art. 628 ust. 1). Należy rozważyć, czy istniejące podstawy prawne do korzystania przez państwo z cudzych zasobów w sytuacjach szczególnych są niewystarczające. Jeżeli analiza prowadziła do takiego wniosku, to w pierwszej kolejności należy rozważyć nowelizację tych ustaw, które kompleksowo regulują reagowanie państwa w takich szczególnych sytuacjach, aby stworzyć efektywny ogólnosystemowy mechanizm reagowania państwa, nieograniczony tylko do inwestycji kolejowych. Dodanie kolejnych środków reagowania mogłoby również nastąpić przez nowelizację ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie³² albo ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej³³. Zgodnie z „Zasadami techniki prawodawczej” ustawa nie powinna powtarzać przepisów zamieszczonych w innych ustawach (§ 4 ust. 1), a ustawy powinny zawierać rozwiązania systemowe, od których nie wprowadza się licznych wyjątków (§ 3 ust. 1). Regulacja odnosząca się do szczególnych zdarzeń na potrzeby zabezpieczenia realizacji inwestycji kolejowych stanowi rozwiązanie wyjątkowe względem ogólnie obowiązujących zasad postępowania w sytuacjach zagrożeń dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego. Wydaje się, że dopiero w ostateczności powinno się wprowadzać rozwiązanie wyjątkowe ograniczone tylko dla potrzeb realizacji inwestycji kolejowej, przy czym również wówczas celowe jest, aby w kwestiach szczegółowych, takich jak odszkodowanie czy wynagrodzenie za korzystanie z cudzej rzeczy czy praw, stosować odesłania do regulacji ogólnych. Należy bowiem dążyć do przestrzegania systemowych regulacji, a nie wybierać drogę wprowadzania kazuistycznych regulacji o wąskim zakresie zastosowania.

Pod względem zakresu możliwości, jakie projektowany art. 9yba u.t.k. przyznaje administracji publicznej, należy stwierdzić, że jest on sformułowany szeroko i posługuje się przesłankami o charakterze ocennym, określając sytuacje uzasadniające zastosowanie tego środka ingerencji. Obejmuje on zarówno rzeczy ruchome, jak i prawa majątkowe, które mogą zostać przekazane do korzystania na czas oznaczony, przy czym ustawa nie przewiduje żadnego maksymalnego limitu czasowego tego przekazania. Zwraca uwagę, że wynagrodzenie za korzystanie z cudzej rzeczy lub prawa majątkowego ustalane jest dopiero po zakończeniu okresu korzystania, podczas gdy sam okres tego korzystania nie został w żaden sposób określony. Taka konstrukcja rodzi istotną niepewność po stronie podmiotu,

³⁰ Dz. U. z 2025 r. poz. 112.

³¹ Dz. U. z 2025 r. poz. 825, ze zm.

³² Dz. U. z 2025 r. poz. 428.

³³ Dz. U. poz. 1907.

którego prawa majątkowe zostaną ograniczone. Ponadto projektowany przepis nie uwzględnia interesu posiadacza rzeczy ruchomej ani dysponenta prawa majątkowego również w tym aspekcie, że pomija fakt, iż odebranie zasobów temu podmiotowi może mieć dla niego bardzo dotkliwe konsekwencje finansowe i pozafinansowe. Może to wiązać się na przykład z niewywiązaniem się z zawartej umowy, niewykonaniem obowiązku publicznoprawnego zagrożonego sankcją czy innymi negatywnymi skutkami, które w praktyce mogą przewyższać wysokość późniejszego wynagrodzenia. Wydaje się, że przy podejmowaniu decyzji o zastosowaniu środka, o którym mowa, powinna zostać uwzględniona konkretna sytuacja podmiotu, któremu państwo – dla realizacji własnych celów – odbiera rzecz ruchomą lub prawo majątkowe. Pominięcie tej perspektywy w projektowanym przepisie wywołuje wątpliwości co do zgodności proponowanego mechanizmu z konstytucyjnymi wymogami proporcjonalnego ograniczania prawa własności. W toku konsultacji społecznych zwrócono uwagę na niewystarczającą ochronę osób objętych przedmiotową regulacją³⁴.

W odniesieniu do art. 9zb u.t.k. można stwierdzić, że przepis ten reguluje kwestie roszczeń zwrotnych związanych z zabezpieczeniem potrzeb mieszkaniowych mieszkańców budynków lub lokali objętych inwestycją kolejową. Pojawia się wątpliwość, czy przepis ten jest potrzebny, skoro ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny³⁵ przewiduje ogólne zasady odpowiedzialności odszkodowawczej oraz regresu, w tym prawo do tzw. regresu osoby, która naprawiła szkodę w stosunku do sprawcy szkody (art. 441 § 3 Kodeksu cywilnego). Zgodnie z § 4 ust. 1 „Zasad techniki prawodawczej” ustawa nie powinna powtarzać przepisów zawartych w innych ustawach.

W odniesieniu do propozycji art. 9ah ust. 1 u.t.k. należy stwierdzić, że wprowadza ona rozwiązanie szczególne, dotyczące okresu ważności decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, jednak wyłącznie w odniesieniu do bardzo wąskiego wycinka inwestycji kolejowych, tj. „budowy tunelu w ciągu linii kolejowej”. W związku z tym zwraca uwagę, że w art. 9ah ust. 2 u.t.k. regulacja ta nie została już ograniczona wyłącznie do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach odnoszących się do budowy tunelu w ciągu linii kolejowej, co rodzi wątpliwości co do spójności regulacji zawartych w jednym artykule.

Zgodnie z art. 72 ust. 3-4b u.o.i.ś. złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia administracyjnego wymagającego decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach może nastąpić w terminie 6 lat lub – w niektórych przypadkach – 10 lat od dnia, w którym decyzja ta stała się ostateczna. Propozycja art. 9ah ust. 1 u.t.k. zmierza do wydłużenia ważności decyzji środowiskowej aż do 20 lat. Z kolei w ust. 2 tego artykułu przewidziano mechanizm o charakterze retrospektywnym oraz retroaktywnym³⁶, gdyż przedłużenie ma objąć także decyzje, których okres ważności

³⁴ ID ankiety: 93130

³⁵ Dz. U. z 2025 r. poz. 1071 ze zm.

³⁶ Retrospekcją nazywa się poddanie istniejącego stosunku nowemu reżimowi prawnemu z dniem jego wejścia w życie. Właściwa retroaktywność przepisu oznacza natomiast, że nowe przepisy stosuje się do stosunków i sytuacji prawnych, które istniały przed wejściem w życie nowych przepisów - zob. wyrok TK z 10 VII 2008 r., K 33/06, OTK-A 2008, nr 6, poz. 106 oraz wyrok TK z 18 X 2006 r., P 27/05, OTK-A 2006, nr 9, poz. 124.

już biegnie, a nawet takie, których ważność już wygasła. Z projektowanej regulacji wynika zamiar przywrócenia mocy prawnej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydanych po 31 grudnia 2011 r., a więc nawet sprzed 13 lat. Jest to rozwiązanie obarczone istotnym ryzykiem, ponieważ decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach stanowią element implementacji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE. Regulacje art. 9a*h* u.t.k. wywołują zatem problem zgodności z prawem Unii Europejskiej.

Wprowadzenie 20-letniego okresu ważności decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w odniesieniu do decyzji, które zostały już wydane, a nawet utraciły swoją doniosłość prawną na skutek upływu 6- lub 10-letniego okresu ważności, o którym mowa w art. 72 ust. 3-4*b* u.o.i.ś., jest również problematyczne z perspektywy prawa konstytucyjnego. Prawo co do zasady powinno działać na przyszłość i należy unikać regulacji o charakterze retrospektywnym oraz retroaktywnym. Zgodnie z orzecznictwem TK obowiązująca Konstytucja nie wyklucza całkowicie stanowienia regulacji prawnych o charakterze retroaktywnym, a tym bardziej regulacji retrospektywnych. Trybunał dopuszcza jednak wsteczne działanie prawa jedynie w sytuacjach, w których jest ono konieczne (niezbędne) dla realizacji lub ochrony szczególnie cennych wartości konstytucyjnych, przy czym realizacja bądź ochrona tych wartości nie jest możliwa bez zastosowania retroakcji. Wartości te muszą przy tym mieć większą wagę niż te, które chroni zakaz retroaktywności prawa³⁷. W niniejszym przypadku proponowana regulacja jest niewątpliwie przydatna z punktu widzenia sprawnej realizacji inwestycji dotyczących linii kolejowych związanych z budową tunelu i w tym sensie służy interesowi publicznemu. Z drugiej jednak strony w interesie publicznym pozostaje minimalizowanie negatywnego oddziaływania na środowisko, które podlega ochronie zarówno na gruncie przepisów Konstytucji, jak i prawa UE.

Zaproponowany termin wejścia w życie nowelizacji nie budzi zastrzeżeń. Jest on zgodny z § 45 ust. 1 pkt 1 „Zasad techniki prawodawczej”.

Projekt był przedmiotem analiz Biura Ekspertyz i Oceny Skutków Regulacji Kancelarii Sejmu dotyczących zgodności z prawem Unii Europejskiej³⁸. W konkluzjach opinii stwierdzono, że projekt jest objęty zakresem regulacji prawa UE, przy czym proponowany art. 9*wa* ust. 4 ustawy o transporcie kolejowym może być uznany za niezgodny z art. 4 ust. 1 w związku z pkt 7 lit. a oraz pkt 24 załącznika I do dyrektywy 2011/92/UE, a projektowany art. 9a*h* tej ustawy może budzić wątpliwości co do zgodności z art. 8a ust. 6 tej dyrektywy; w pozostałym zakresie projekt nie jest sprzeczny z prawem UE. Projekt był także przedmiotem opinii BEOS w trybie art. 95a ust. 3 regulaminu Sejmu³⁹. W konkluzjach opinii stwierdzono, że

³⁷ Wyrok TK z 10 I 2012 r., SK 25/09, OTK-A 2012, nr 1, poz. 1.

³⁸ *Opinia w sprawie zgodności z prawem Unii Europejskiej senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym (przedstawiciel wnioskodawcy: senator Krzysztof Kwiatkowski)*, opinia BEOS z 11 XII 2025 r., BEOS-WPEiM-2566/25.

³⁹ *Opinia w sprawie stwierdzenia, czy senacki projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym (przedstawiciel wnioskodawcy: senator Krzysztof Kwiatkowski) jest projektem ustawy wykonującej prawo Unii Europejskiej w rozumieniu art. 95a regulaminu Sejmu*, opinia BEOS z 11 XII 2025 r., BEOS-WPEiM-2567/25.

projekt nie jest projektem ustawy wykonującej prawo UE w rozumieniu art. 95a regulaminu Sejmu.

2.

Opiniowany projekt dotyczy praw majątkowych objętych art. 1 Protokołu Dodatkowego nr 1 do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności (EKPC). Wymieniony art. 1 Protokołu Dodatkowego poddaje pod ochronę prawa majątkowe, a jednocześnie dopuszcza uregulowanie sposobu korzystania z własności zgodnie z interesem powszechnym, a także pozbawienie własności w interesie publicznym.

Projekt umożliwia w szczególności zmianę decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej. Zaproponowane rozwiązania nie nasuwają wątpliwości z punktu widzenia zgodności z EKPC, w szczególności z punktu widzenia zasad legalizmu oraz proporcjonalności ingerencji w sferę praw majątkowych.

VI. Skutki społeczne projektowanej ustawy

A. Podmioty, na które wpływa projekt

Projekt wpływa na następujące podmioty:

1. wojewodowie (16);
2. inwestorzy inwestycji kolejowych:
 - PKP PLK S.A.;
 - CPK;
 - jednostki samorządu terytorialnego (JST) – 2 875 podmiotów⁴⁰;
3. wykonawcy robót w inwestycjach kolejowych;
4. właściciele nieruchomości położonych w zasięgu oddziaływania inwestycji kolejowych;
5. mieszkańcy domów i lokali położonych w zasięgu oddziaływania inwestycji kolejowych.

Aktualnie PKP PLK S.A. prowadzi oraz planuje inwestycje kolejowe na terenie każdego z szesnastu województw⁴¹. Ustawa będzie oddziaływać na wojewodów jako podmioty wydające decyzje w postępowaniach uregulowanych projektem oraz na inwestorów, których mogą stanowić PKP PLK S.A., CPK oraz JST.

Należy dodać, że jedynie część JST działa aktywnie w prowadzonych lub planowanych inwestycjach kolejowych. Wpływ projektu na JST dotyczyć będzie przyznania jednostkom samorządu kompetencji dotyczących możliwości działania na rzecz mieszkańców.

⁴⁰ W uzasadnieniu projektu wskazano, że w chwili obecnej w Polsce funkcjonuje 2 809 JST. Podanie tej liczby wynikało najpewniej z nieuwzględnienia 66 miast na prawach powiatu. Suma województw, powiatów oraz gmin wynosi 2 809, uwzględniając miasta na prawach powiatu otrzymamy wynik 2 875. Zob. Główny Urząd Statystyczny, *Podział Administracyjny Polski*, <https://stat.gov.pl/statystyka-regionalna/jednostki-terytorialne/podzial-administracyjny-polski/>.

⁴¹ <https://www.plk-inwestycje.pl/>.

B. Wpływ na społeczeństwo

Kontekst społeczny dla opiniowanego projektu tworzy ogólny poziom dostępu do infrastruktury kolejowej w Polsce. Obecnie znaczna liczba miejscowości jest pozbawiona dostępu do kolei, co w istotny sposób przyczynia się do wykluczenia transportowego dużej części polskiego społeczeństwa⁴². Sytuacja, w której wiele kilkunastotysięcznych miast nie posiada czynnych linii kolejowych⁴³, znacząco odróżnia Polskę od innych państw regionu i UE⁴⁴. Coraz częściej zwraca się w związku z tym uwagę na potrzebę rozwoju infrastruktury kolejowej, także poprzez budowę nowych linii, z uwzględnieniem w nich tuneli⁴⁵.

Wnioskodawca wprost zadeklarował, że projekt jest konsekwencją trudności związanych z realizacją inwestycji polegającej na budowie tunelu kolejowego pod Łodzią oraz towarzyszących tej inwestycji napięć społecznych. Projekt polegający na drażnieniu kilkukilometrowego tunelu pod zwartą, historyczną zabudową miasta napotkał na szereg problemów o charakterze technicznym. Naruszenie konstrukcji niektórych budynków i częściowe zawalenie się jednej z kamienic⁴⁶ poskutkowało koniecznością opłacenia mieszkań zastępczych dla mieszkańców nieruchomości objętych oddziaływaniem inwestycji. Ich długotrwałe zakwaterowanie w hotelach doprowadzało do napięć społecznych⁴⁷. W zamierzeniu Wnioskodawcy przedstawiony projekt ma ograniczać takie i podobne negatywne konsekwencje działań związanych z realizacją inwestycji kolejowych, w tym wymagających budowy tuneli.

⁴² Wykluczenie transportowe należy rozumieć przede wszystkim jako ograniczony dostęp do komunikacji zbiorowej (publicznej), ale także jako brak odpowiedniej liczby połączeń w ciągu dnia pozwalającej na zaspokajanie potrzeb życiowych mieszkańców (takich jak praca, edukacja, kontakt z kulturą, konsumpcja, kontakty społeczne) – Zob. M. Błażewski, *Prawne uwarunkowania ograniczenia wykluczenia transportowego*, „Spółdzielnie socjalne oraz organizacje pozarządowe wsparciem dla zagrożonych wykluczeniem”, J. Blicharz, T. Kocowski, M. Paplicki, L. Zacharko (red.), E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2019, s. 12, https://repozytorium.uni.wroc.pl/Content/99631/PDF/01_M_Blażewski_Prawne_uwarunkowania_ograniczenia_wykluczenia_transportowego.pdf.

⁴³ J. Rösler, *Ponad 400 polskich miast nie ma dostępu do kolei*, <https://www.transport-publiczny.pl/wiadomosci/ponad-400-polskich-miast-nie-ma-dostepu-do-kolei-76771.html>.

⁴⁴ „Żaden kraj w regionie Europy Środkowej nie ma tak wielu i tak dużych miast, do których nie można dojechać pociągiem pasażerskim. To w Polsce znajduje się także największe w Europie miasto bez dostępu do kolei – Jastrzębie Zdrój.” – *W Polsce ponad 2 mln ludzi nie ma dostępu do transportu kolejowego!*, <https://www.nakolei.pl/w-polsce-ponad-2-mln-ludzi-nie-ma-dostepu-do-transportu-kolejowego/>.

⁴⁵ Zob. K. Mróz, D. Štraub, *Powiązania komunikacyjne i dostępność transportowa polskich miast w nawiązaniu do aktualnej hierarchii osadniczej*, Instytut rozwoju miast i regionów, Warszawa-Kraków 2024, <https://obserwatorium.miaasta.pl/wp-content/uploads/2024/06/Powiazania-komunikacyjne.pdf>.

⁴⁶ Nowoczesne budownictwo inżynieryjne, *Katastrofa budowlana w Łodzi: Co poszło nie tak przy budowie tunelu średnicowego?*, <https://nbi.com.pl/wiadomosci/katastrofa-budowlana-w-lodzi-co-poszlo-nie-tak-przy-budowie-tunelu-srednicowego/>.

⁴⁷ M. Kałach, *Zostali wygnani z domów i od roku żyją w hotelu. "Wzięłam jedną kurteczkę"*, <https://wiadomosci.onet.pl/lodz/zostali-wygnani-z-domow-i-od-roku-zyja-w-hotelu-wzielam-jedna-kurteczke/zzwkpft>.

Proponowane nadzwyczajne rozwiązania dotyczące przejmowania składników majątku w przypadku wystąpienia siły wyższej mającej wpływ na inwestycję dotyczącą linii kolejowej realizowanej w tunelu (lub w razie potrzeby zapobieżenia powstaniu znacznej szkody) można uznać za uzasadnione, przy czym Wnioskodawca nie wskazał w sposób jednoznaczny, dlaczego rozwiązania takie chcą wprowadzać wyłącznie w odniesieniu do inwestycji realizowanych w tunelach. Choć analizowanie zagrożeń mogących powstawać w toku inwestycji dotyczących linii kolejowych leży poza zakresem niniejszej opinii, to należy nadmienić, że także inne inwestycje mogą być wrażliwe na oddziaływanie siły wyższej lub nieść ze sobą ryzyko znacznej szkody. Nasypy kolejowe, wiadukty i inne konstrukcje powstające w toku realizacji inwestycji kolejowych mogą (zwłaszcza w toku ich budowy) wywierać istotne oddziaływanie na otoczenie, także wskutek nieprzewidzianych zdarzeń⁴⁸. Uchwalenie przepisu, który (bez jednoznacznego uzasadnienia dla tego rodzaju wyjątku) ustanawia odmienne traktowanie podobnych sytuacji może prowadzić do nierównego traktowania osób w podobnym położeniu oraz do spadku zaufania do państwa i jego instytucji.

Kluczowe oddziaływanie społeczne projektu będzie dotyczyć konsekwencji wprowadzenia możliwości zmiany przez wojewodę decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej. Postępowania takie wywierają istotny wpływ na społeczeństwo – budowa infrastruktury o takim rozmiarze i znaczeniu zderza się z interesami osób zamieszkujących w okolicach wytyczanych tras kolejowych i może prowadzić do powstawania lokalnych konfliktów społecznych⁴⁹. Celem postępowań administracyjnych prowadzących do wydania decyzji w przedmiocie wytyczenia linii kolejowych jest zakończenie procesu ważenia wartości – postępowania takie powinny w należyty sposób chronić prawa i zabezpieczać interesy lokalnej ludności, a jednocześnie pozwalać na efektywne prowadzenie inwestycji kolejowych, co przyczynia się do rozbudowy infrastruktury (czego konieczność zasygnalizowano powyżej).

Wprowadzanie dodatkowej procedury zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej, nawet z ograniczeniami, ujętymi w art. 9wa ust. 1 pkt 1-3 projektu, może prowadzić do wznawiania konfliktów społecznych związanych z podejmowaniem tych decyzji. Istotne zagrożenie powstaje zwłaszcza w kontekście ust. 5 przywołanego wyżej art. 9wa, który stanowi, że gdy zmiana decyzji dotyczy nabycia prawa własności lub użytkowania wieczystego nieruchomości wojewoda ustala wysokość odszkodowania uwzględniając wartość odtworzeniową nieruchomości. Zagrożenie, które tworzy ten przepis, to przede wszystkim możliwość podejmowania decyzji wywłaszczeniowych w trybie, który jest wyjątkiem od obowiązujących obecnie przepisów. Może rodzić to pytania o narastanie konfliktów społecznych, bowiem prawo własności jest obszarem, który tworzy szczególnie podatny grunt dla narastania sporów.

⁴⁸ Por. np.: Policja kujawsko-pomorska, *Wypadek podczas budowy mostu*, <https://kujawsko-pomorska.policja.gov.pl/kb/informacje/wiadomosci/10118,Wypadek-podczas-budowy-mostu.html>.

⁴⁹ J. Budacz, *Gmina Limanowa. Mieszkańcy skarżą się, że nikt z nimi projektu nie konsultował*, *Gazeta Krakowska*, <https://gazetakrakowska.pl/gmina-limanowa-mieszkanczy-skarza-sie-ze-nikt-z-nimi-projektu-nie-konsultowal/ar/c1-14497049>.

Trudny do przewidzenia, aczkolwiek potencjalnie istotny, może być wpływ na społeczeństwo art. 9wa ust. 5 *in fine*. W myśl przepisu wysokość odszkodowania powinna być ustalana „uwzględniając wartość odtworzeniową nieruchomości.” Art. 130 ustawy o gospodarce nieruchomościami w odmienny sposób kształtuje obowiązki instytucji publicznych oddziałujących na prawo własności⁵⁰. Przepis projektu, zwłaszcza sformułowany w sposób tak dalece nieostry (określenie „uwzględnienia wartości odtworzeniowej” nie przesądza o innych uwzględnianych czynnikach), może prowadzić do wzrostu poczucia bezsilności i krzywdy wśród osób objętych takimi decyzjami (a w dalszym horyzoncie czasowym ich spadkobierców), a w konsekwencji do narastania konfliktów społecznych. Należy przy tym zaznaczyć, że poczucie krzywdy związane z wywłaszczeniem może prowadzić do wieloletnich (a nawet wielopokoleniowych) sporów dotyczących wywłaszczeń i restytucji nieruchomości⁵¹. Nieostrość przepisów i wprowadzanie trudnych do uzasadnienia (w opinii społecznej) wyjątków od ogólnych zasad może wzmacniać opisane wyżej reakcje społeczne. Oddziaływanie postępowań w przedmiocie zmiany decyzji może prowadzić do naruszania nie tylko prawa własności, ale także codziennego życia osób zamieszkujących w obszarze oddziaływania planowanej inwestycji kolejowej.

C. Konsultacje społeczne

W toku prowadzonych konsultacji społecznych złożono 45 ankiet. Biorący udział w konsultacjach obywatele zdecydowali się na zamieszczenie 16 komentarzy. Uczestnicy konsultacji podkreślali swoją trudną sytuację związaną z prowadzoną w Łodzi budową kolejowego tunelu średnicowego⁵² i zwracali uwagę na niewystarczające w ich odczuciu zabezpieczenie ich interesów, które może dać im projekt ustawy⁵³.

⁵⁰ Art. 130 u.g.n.: „1. Wysokość odszkodowania ustala się według stanu, przeznaczenia i wartości, wywłaszczonej nieruchomości w dniu wydania decyzji o wywłaszczeniu. W przypadku gdy starosta, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, wydaje odrębną decyzję o odszkodowaniu, wysokość odszkodowania ustala się według stanu i przeznaczenia nieruchomości w dniu pozbawienia lub ograniczenia praw, a w przypadkach, o których mowa w art. 98 ust. 3 i art. 106 ust. 1, według stanu i przeznaczenia nieruchomości odpowiednio w dniu wydania decyzji o podziale lub podjęcia uchwały o przystąpieniu do scalenia i podziału oraz jej wartości w dniu wydania decyzji o odszkodowaniu. Przepis art. 134 stosuje się odpowiednio.

2. Ustalenie wysokości odszkodowania następuje po uzyskaniu opinii rzeczoznawcy majątkowego, określającej wartość nieruchomości.”

⁵¹ G. Skąpska, *Reprywatyzacja i zmiana społeczna w Polsce i Niemczech : dwa kontrastowe podejścia*, „Przegląd Socjologiczny: kwartalnik Polskiego Instytutu Socjologicznego”, 51(1)/2002, s. 27-49.

⁵² Np.: „W wyniku prowadzonej inwestycji nasz budynek został poważnie uszkodzony. Od prawie 1,5 roku nie możemy korzystać z własnych mieszkań, co miesiąc są istotne opóźnienia w wypłacaniu ekwiwalentów. Czytając ustawę nie mam gwarancji, że budynek, który zamieszkuje zostanie wyremontowany czy moje mieszkanie zostanie wykupione za kwotę, która realnie odzwierciedla jego wartość. W ustawie nie ma zawartych żadnych mechanizmów metody wyceny naszych mieszkań.” – ID ankiety: 93131.

⁵³ Zob. np. ID ankiet: 93117, 93140, 93124.

VII. Skutki gospodarcze projektowanej ustawy

W OSR dołączonym do projektu Wnioskodawca ocenia, że projektowane przepisy nie wywołają skutków gospodarczych i nie będą miały wpływu na konkurencyjność gospodarki ani przedsiębiorczość. Można przyjąć, że jest to ocena prawidłowa, gdyż niemożliwe do przewidzenia zdarzenia mogące wystąpić w trakcie realizacji inwestycji, a które są przedmiotem analizowanego projektu, mają charakter incydentalny. W konsekwencji, przedstawione w projekcie narzędzia regulacyjne nie będą oddziaływały w sposób systemowy i ciągły na podmioty gospodarcze, a będą jedynie stosowane w wyjątkowych przypadkach, które mogą, ale nie muszą w ogóle wystąpić.

Także skala oddziaływania na podmioty gospodarcze będzie znacznie ograniczona. Wystąpienie nieprzewidzianych trudności w realizacji inwestycji kolejowych bez wątpienia wpłynie na konieczność poniesienia dodatkowych kosztów przez inwestorów – w tym przypadku PKP PLK S.A., CPK, samorządy. Oszacowanie wielkości tych dodatkowych kosztów nie jest jednak możliwe ze względu na incydentalny charakter nieprzewidzianych zdarzeń. Nie można również zakładać, że w każdym przypadku koszty będą tak wysokie, jak w przywołanym w DSR przykładzie trasy średnicowej w Łodzi. Z drugiej strony, to co będzie kosztem dla inwestorów, może stać się jednocześnie przychodem dla innych podmiotów gospodarczych, które odpowiedzą na popyt związany z „neutralizacją” konsekwencji nieplanowanych zdarzeń – np. firm budowlanych, transportowych, właścicieli lokali zastępczych. Niemniej jednak skutki gospodarcze będą w tym wypadku miały oddziaływanie lokalne, a nie ogólnokrajowe.

W konsultacjach społecznych zgłoszono kilkanaście opinii odnoszących się do skutków gospodarczych projektu. Wszystkie opinie wyrażały negatywne oceny projektu. W przeważającej większości opinii respondenci wskazywali na zbyt daleko idącą ingerencję w prawa własności i faktyczny brak ochrony właścicieli i najemców budynków⁵⁴. Zwracano również uwagę, że ustawa reprezentuje głównie interesy inwestorów⁵⁵ (PKP PLK S.A.), jak również pominięcie kwestii lokali użytkowych⁵⁶, w których prowadzona jest działalność gospodarcza przez podmioty sektora MŚP.

VIII. Skutki projektowanej ustawy dla sektora finansów publicznych

Wnioskodawca w OSR wskazuje, że proponowane przepisy będą miały wpływ na sektor finansów publicznych, gdyż spowodują ewentualny wzrost wydatków jednostek, które pełnią rolę inwestora w inwestycjach dotyczących linii kolejowych w określonej w projekcie sytuacji, tj. gdy w trakcie realizacji inwestycji wystąpią okoliczności niemożliwe do przewidzenia na etapie jej planowania i przygotowania, mające istotny i negatywny wpływ na strukturę funkcjonalno-przestrzenną terenu inwestycji lub jego bezpośredniego otoczenia, społeczność lokalną zamieszkującą obszar objęty inwestycją lub jego sąsiedztwo lub bezpieczeństwo prowadzenia robót

⁵⁴ Np. ID ankiet 93130, 93146.

⁵⁵ Np. ID ankiety 93151.

⁵⁶ Np. ID ankiet 93142, 93148.

budowlanych lub dalszego użytkowania infrastruktury kolejowej. Ewentualny wzrost wydatków dotyczyć będzie:

- wypłaty odszkodowania właścicielom tych nieruchomości, których może dotyczyć zmiana decyzji lokalizacji linii kolejowej,
- przekazania środków finansowych na zabezpieczenie potrzeb mieszkaniowych mieszkańców, jeżeli realizacja inwestycji dotyczącej linii kolejowej uniemożliwia korzystanie z ich budynków albo lokali mieszkalnych,
- pokrycia kosztu najmu przez okres do 12 miesięcy najemcom zajmującym lokale mieszkalne podlegające opróżnieniu w związku z realizacją inwestycji dotyczącej linii kolejowej,
- zapłaty wynagrodzenia za czasowe korzystanie z rzeczy ruchomych należących do innych podmiotów, np. wykonawcy robót budowlanych.

W opinii Wnioskodawcy proponowane rozwiązania będą dotyczyć w szczególności inwestycji w zakresie linii kolejowych, w tym realizowanych w tunelach podziemnych, na terenach silnie zurbanizowanych o zagęszczonej zabudowie miejskiej, gdzie ryzyko wystąpienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia na etapie jej planowania i przygotowania jest prawdopodobnie większe niż w przypadku inwestycji dotyczących linii kolejowych w pozostałych obszarach, a konsekwencje finansowe ich wystąpienia znacznie wyższe.

Wnioskodawca ustalił, powołując się na informacje przedstawione przez PKP PLK S.A., że aktualnie realizowana jest jedna inwestycja, której mogą dotyczyć projektowane rozwiązania – tj. budowa tunelu średnicowego w Łodzi. Wejście w życie projektowanej regulacji w pierwszym roku jej funkcjonowania wiązałoby się zatem z koniecznością pokrycia dodatkowych wydatków w związku z inwestycją dotyczącą budowy tunelu średnicowego w Łodzi. Według szacunków przedstawionych przez PKP PLK S.A. po wejściu w życie projektowanych rozwiązań Spółka poniesie dodatkowe wydatki związane z:

- wypłatą odszkodowań za przejęte nieruchomości – ok. 200-250 mln zł (przy założeniu, że przejęciu podlegać będzie ok. 20-25 kamienic o średniej wartości ok. 10 mln zł każda),
- sfinansowaniem kosztów najmu przez okres do 12 miesięcy – ok. 15 mln zł (przy założeniu, że w jednej kamienicy znajduje się 20 najemców oraz wysokość miesięcznego czynszu wynosi ok. 2 400 zł), a także
- zapłatą wynagrodzenia za korzystanie z rzeczy ruchomych należących do osób trzecich (w tym przypadku tarczy drażącej tunel) – ok. 5-6 mln zł.

Ponadto Wnioskodawca zauważa, że oszacowanie skali ryzyka wystąpienia w trakcie realizacji inwestycji okoliczności niemożliwych do przewidzenia na etapie jej planowania i przygotowania oraz wysokości wydatków publicznych wynikających z projektowanych rozwiązań w długim okresie nie jest możliwe, co wynika ze specyfiki ww. okoliczności. Jeżeli jednak ryzyko wystąpienia okoliczności określonych w projekcie się ziści, to skala dodatkowych wydatków nie powinna być znaczna w skali całej inwestycji, ale może stanowić znaczne obciążenie dla podmiotu, który będzie musiał je ponieść.

W świetle wyjaśnień przedstawionych przez Wnioskodawcę w OSR można uznać, że skutki finansowe projektu zostały opracowane poprawnie. Niemniej jednak w trakcie konsultacji społecznych pojawiały się głosy negatywnie oceniające ustalenia podane przez Wnioskodawcy⁵⁷. Nie przedstawiono w nich jednak konkretnych obliczeń, ale opisowo przedstawiono ryzyka, które niosą za sobą projektowane rozwiązania.

IX. Inne skutki projektowanej ustawy

Nie zidentyfikowano innych skutków wejścia w życie projektowanej ustawy.

X. Zmiana obciążeń administracyjnych

Wdrożenie projektowanych rozwiązań nie będzie wiązać się z istotną zmianą obciążeń administracyjnych. Pewne zmniejszenie obciążeń administracyjnych niewątpliwie będzie wynikać z wydłużenia okresu ważności decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przewidzianych w przepisach art. 9ah, jednak w wymiarze ilościowym skutki tej zmiany będą niewielkie. Jest to konsekwencją tego, że wydłużenie okresu ważności decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dotyczy wyłącznie decyzji związanych z inwestycjami dotyczącymi linii kolejowych w rozumieniu u.t.k. i to – jak się zdaje, w świetle brzmienia art. 9ah ust. 1 – nie wszystkich tego rodzaju inwestycji, lecz jedynie tych odnoszących się do budowy tunelu w ciągu linii kolejowej.

W zakresie skutków społecznych nie stwierdzono dodatkowych obciążeń administracyjnych. Projektowane przepisy nie wprowadzają również obciążeń administracyjnych dla podmiotów gospodarczych ani jednostek sektora finansów publicznych.

XI. Konkluzje

1. Skutki prawne: Projekt dotyczy zmiany tzw. specustawy kolejowej regulującej przygotowanie i realizację inwestycji dotyczących linii kolejowych przez wybranych inwestorów. Jego celem jest dalsze usprawnienie procesu przygotowania i realizacji tego rodzaju inwestycji przez wprowadzenie mechanizmów nadzwyczajnych, uruchamianych w sytuacjach wyjątkowych, a także rozwiązań mających służyć ochronie interesów mieszkańców budynków i lokali dotkniętych realizacją inwestycji dotyczących linii kolejowych.

Projekt zakłada istotne rozszerzenie możliwości ingerencji w ostateczne decyzje o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej, które stanowią kluczowy akt administracyjny służący realizacji inwestycji kolejowych na gruncie specustawy kolejowej. Przewiduje on w szczególności wprowadzenie szerokich możliwości zmiany tego rodzaju decyzji z powodu nowych, nieprzewidywalnych okoliczności

⁵⁷ Zob. m.in. ID ankiety: 93114, 93142, 93146, 93148.

faktycznych, co oznacza daleko idące odstępstwo od zasady trwałości decyzji administracyjnych. Rodzi to wątpliwości z punktu widzenia pewności prawa, ochrony praw nabytych oraz konstytucyjnej zasady zaufania obywateli do państwa.

Szczególne wątpliwości budzą rozwiązania dotyczące relacji projektowanych przepisów z systemem ocen oddziaływania na środowisko zawartym w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Dotyczy to w szczególności wyłączenia obowiązku przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko w razie zmiany decyzji lokalizacyjnej, a także wprowadzenia 20-letniego okresu ważności decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. W tym zakresie konieczne jest dokonanie oceny zaproponowanych rozwiązań pod kątem ich zgodności z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE.

W zakresie dotyczącym zabezpieczenia sytuacji mieszkaniowej osób dotkniętych inwestycjami kolejowymi projekt wprowadza jedynie ograniczone gwarancje ochronne. Mechanizm pokrywania kosztów najmu lokalu zamiennego ma charakter fakultatywny i nie kreuje po stronie najemców roszczenia. Wątpliwości budzi również to, czy oparcie ustalania odszkodowania wyłącznie na wartości odtworzeniowej nieruchomości będzie w pełni odpowiadać interesom osób wywłaszczonych.

Daleko idąca ingerencja w sferę praw majątkowych przewidziana została w regulacji umożliwiającej administracyjne zajęcie rzeczy ruchomych oraz praw majątkowych na potrzeby realizacji inwestycji kolejowych. Przepis ten sformułowano w sposób szeroki i nieprecyzyjny, bez określenia maksymalnego czasu ingerencji oraz bez uwzględnienia skutków, jakie odebranie zasobów może wywołać po stronie podmiotów prywatnych. Taka konstrukcja budzi wątpliwości co do spełnienia konstytucyjnych wymogów konieczności, proporcjonalności oraz niezbędności ograniczeń prawa własności, zwłaszcza że w obowiązującym systemie prawa istnieją mechanizmy reagowania na sytuacje kryzysowe, które mogłyby zostać wykorzystane albo w razie potrzeby mogłyby zostać odpowiednio znowelizowane.

Wprowadzenie 20-letniego okresu ważności decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach ze skutkiem retrospektywnym, a nawet retroaktywnym, rodzi dodatkowe wątpliwości z punktu widzenia standardów konstytucyjnych, ponieważ zastosowanie takiego rozwiązania wymaga wykazania jego niezbędności dla ochrony wartości o nadrzędnej randze konstytucyjnej.

Pod względem redakcyjnym zaproponowane regulacje wymagają istotnej poprawy. Miejscami projektowane przepisy są nadmiernie rozbudowane, skonstruowane w sposób zbyt złożony językowo i posługują się wyrażeniami niedookreślonymi. Taki sposób redakcji nie odpowiada zasadzie, zgodnie z którą ustawy powinny być formułowane w sposób zwięzły, syntetyczny i zrozumiały dla adresatów, wyrażonej w § 5 i § 6 „Zasad techniki prawodawczej”.

Całościowo projekt można ocenić jako kolejny przykład wprowadzania rozwiązań wyjątkowych o stosunkowo wąskim zakresie zastosowania, z pominięciem potrzeby wzmacniania i porządkowania regulacji ogólnych. Takie podejście budzi wątpliwości z punktu widzenia zasad techniki prawodawczej,

zgodnie z którymi ustawy powinny zawierać kompleksowe regulacje w taki sposób, aby nie było potrzeby wprowadzania wyjątków w odrębnych aktach prawnych (§ 2 oraz § 3 ust. 1 „Zasad techniki prawodawczej”).

Wdrożenie projektowanych rozwiązań nie będzie wiązać się z istotną zmianą obciążeń administracyjnych.

Projekt jest przedmiotem opinii Biura Ekspertyz i Oceny Skutków Regulacji Kancelarii Sejmu dotyczącej zgodności z prawem Unii Europejskiej oraz opinii Biura w przedmiocie wykonywania prawa Unii Europejskiej w rozumieniu art. 95a regulaminu Sejmu. W zakresie zgodności z prawem Unii Europejskiej wyrażono wątpliwości w odniesieniu do propozycji art. 9wa ust. 4 oraz art. 9ah.

Opiniowany projekt nie nasuwa wątpliwości z punktu widzenia zgodności z EKPC.

2. Skutki społeczne: Zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowych mogą tworzyć grunt do powstawania lub zaogniania się istniejących konfliktów społecznych związanych z wytyczaniem tychże oraz naruszaniem prawa własności oraz rytmu życia osób zamieszkujących w zasięgu oddziaływania inwestycji. Odmienne traktowanie sytuacji nadzwyczajnych związanych z budową tuneli kolejowych nie jest przez Wnioskodawcę uzasadnione w sposób, który sprzyjałby kształtowaniu poczucia zasadności tego wyjątku na tle innych inwestycji kolejowych (i zapobieganiu powiązanych z nimi zagrożeń).

3. Skutki gospodarcze: Projekt nie wywołuje skutków dla gospodarki i przedsiębiorców. Nieplanowane zdarzenia przy realizacji inwestycji kolejowych (o ile w ogóle wystąpią) będą oddziaływały na ograniczoną liczbę podmiotów, a wielkość tego wpływu jest niemożliwa do oszacowania ze względu na nieprzewidywalność zdarzeń.

4. Skutki finansowe: Projekt powoduje skutki finansowe polegające na wzroście wydatków wynikających: z ewentualnych wypłat odszkodowań właścicielom tych nieruchomości, których może dotyczyć zmiana decyzji lokalizacji linii kolejowej, możliwego przekazania środków finansowych na zabezpieczenie potrzeb mieszkaniowych mieszkańców, jeżeli realizacja inwestycji dotyczącej linii kolejowej uniemożliwia korzystanie z ich budynków albo lokali mieszkalnych, przypuszczalnego pokrycia kosztu najmu przez okres do 12 miesięcy najemcom zajmującym lokale mieszkalne podlegające opróżnieniu w związku z realizacją inwestycji dotyczącej linii kolejowej, a także ewentualnej zapłaty wynagrodzenia za czasowe korzystanie z rzeczy ruchomych należących do innych podmiotów. W przypadku inwestycji, której na chwilę obecną dotyczą projektowane regulacje skutki finansowe zostały oszacowane na ok. 271 mln zł.

5. Rozwiązania zagraniczne: Regulacje obowiązujące w Niemczech mają za zadanie zapewnienie elastycznego reżimu proceduralnego w trakcie realizacji długotrwałych inwestycji infrastrukturalnych – procedury przewidują możliwość dostosowywania projektu w toku realizacji inwestycji przy utrzymaniu kontroli

administracyjnej i środowiskowej. We Francji procedury obejmują kwestie związane z ochroną socjalną i mieszkaniową osób dotkniętych inwestycjami celu publicznego.

Autorzy:

Bartosz Pawłowski, ekspert ds. legislacji (pkt I-III)

Angelina Tazuszel, specjalistka w Wydziale Oceny Skutków Regulacji (pkt IV, XI.5)

dr hab. Tomasz Długosz, ekspert ds. legislacji (pkt V.1, X, XI.1.1)

prof. Krzysztof Wojtyczek, ekspert ds. legislacji (pkt V.2, XI.1.2)

Marcin Wróbel, specjalista ds. społecznych (pkt. VI, X, XI.2)

Jacek Krzak, specjalista ds. systemu gospodarczego (pkt. VII, X, XI.3)

Monika Korolewska, specjalistka ds. finansów publicznych (pkt. VIII, X, XI.4)

Akceptował:

Wicedyrektor Biura Ekspertyz
i Oceny Skutków Regulacji

Ziemowit Cieślik

/podpisano elektronicznie/